

עין משפט נר מצוה

כו:

וְעַל הַחֲלָה שֶׁנִּשְׁמָמַת לֹא יוֹזֶנָה מִמְּקוֹמָהּ. פרש"י דלמאי חזי אי לאכילה הא טעמא היא אי להסקה תחת תבשילו אין שורפין קדשים צי"ט וכ"ת יריזנה לפני כלבו כדאמרין פסקחים (דף לב. ושם) גצי תרומת חמץ ומריצה לפני כלבו וי"ל דנתינה לכלבו אע"ג דאין

כאן שום טורח זהו ציעורו וכשם שאין שורפין כך אין מצערים דרחמנא אחשבה להצערתו אע"ג דהוי לזורך כדאמר אין מדליקין בשמן שרפה צי"ט ואע"פ שהוא זורך יו"ט להדליק לזורך אכילה וקשה דהא דאין שורפין קדשים צי"ט היינו טעמא משום טורח מלאכה לעשות אש ולעסוק בשריפתו אבל הכא כשנותן החלה לפני כלבו אין כאן שום טורח מלאכה לכן י"ל דלכך אין נותנה לפני כלבו משום דמזאתה בשרפה כדאמר בשבת (דף כה.) כשם שמזוה לשרוף הקדשים שנטמאו כך מזהו לשרוף את התרומה שנטמאת אבל גצי תרומת חמץ דקאמר מריצה לפני כלבו לא מיירי כשנטמאה אלא משום ציעור חמץ ולכן אינה צריכה שריפה וכן משמע בתמורה דף לג.): דחשיב לה לתרומה טמאה כהדי הנשרפין וקאמר הנשרפין לא יקברו ומ"מ קשה דהכי נדמה תרומה לקדשים למימר שאין שורפין תרומה צי"ט אימא שאני שריפת קדשים דלית בהו זורך הדיוט כלל»

לכך אין שורפין אבל תרומה לזורך הדיוט להסיק תחת תבשילו אימא ישרפנו צי"ט תחת תבשילו דהא איכא זורך אוכל נפש» ומירץ רצינו יתחק דתחת תבשילו הואיל ואית ציה נמי זורך גבוה בטל ליה זורך הדיוט אכל זורך גבוה והוי כאילו כולו של גבוה ורואי מדלעיל (דף יט.) דאמרין נדרים ונדבות אין קרבין צי"ט ואפילו שלמים ואמאי והא שלמים זורך הדיוט אית בהו אלא ודאי בטיל ליה חלקו אכל חלק גבוה והוי כאילו כולו לגבוה הכא נמי גצי תרומה אימא הכי וקשה לפי זה דא"כ אליית פסחים הכי דמאי י"ט הא אית ציה זורך גבוה כי אס עלי אש ואמאי לא בטיל ליה אלא מזות גבוה את מה שש להדיוט אלא ודאי י"ל דאין קושיא מטעם זה דמזות גבוה לא בטלה חלק דהדיוט וגצי שלמים שאני דעיקר הקרבה בטביל גבוה וכהניס ובעלם משל גבוה קא וכו ומה שאין שורפין את התרומות היינו גזרה תרומה אטו קדשים^[פ] :

[בבהמת קדשים]. ורצי טרפון שהיה מסופק דס"ד דשרי משום ציון קדשים]: ת"י גריפת

זו אצל זו ואומר זו כוז תניא נמי הכי ”לֹא יֵאמָר אֶדָם לִחְבְּרוּ הָרִינִי עִמָּךְ בִּסְלַע הָרִינִי עִמָּךְ בִּשְׁתִּים אֲבָל אוֹמֵר לוֹ הָרִינִי עִמָּךְ לִמְחָצָה וּלְשִׁלִּישׁ וּלְרִבְעִי: ” בוחנ'

למימר מתני' דיקא לאשמעינן דחולין שריא ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה: אלא למר צריה דאמימר. מני לא ר' יהודה ולא ר' שמעון: **הכא צמאי עסקין במסוכנת**. לעולם ר' שמעון היא ומתני' במסוכנת דשרי ר' שמעון צה ואמר מחמתין את הדלועין כו' הלכך טעמא דקדשים לא חיזנה הא דחולין שריא: **במתני' אין נמנין**. בגמ' מפרש מאי היא: אצל. שוחט הוא העבה בלא פסוק דמים ומחלקין אותה ציניהם ולמחר יפסוק להם דמיה: **גב' * אין פוסקין דמים**. דמקח וממכר בשבת וצי"ט אסור ^עו. בספר עזרא (תמיה יג.): **היכי עציז**. דקמני שוחט הוא ומחלקין ציניהן היכי עציז שידעו למחר כמה היתה שוה לפסוק דמיה: **מציא**. להם צי"ט שמי בהמות שוות ולאמר ראו שזו כוז ולמחר שמין את הגותרת: **הריני עמך**. נמנה על צהמה זו בטלעו והיינו כשמואל דלמר אין פוסקים לה דמים צי"ט:

אין צדין פרק שלישי ביצה

וצי"ט **שׁוּלִי קֹא מַשְׁיֵל**. פעמים שהיה טרוד צעיו"ט ומשראה המומין אומר לו לך עכשיו וצא למחר והיה שואלו על המום איך צא לו מפני שנחשדו כהנים על הצבורות להטיל בהם מום כדמתן (בכורות דף לה.) כל המומין הראויים לצא צדיי אדם רועי ישראל נאמנים

רועי כהנים אין נאמנים וצריך להציא עדים שמאליו צא לו: **ההוא גברא**. כהן היה: **דלי עיניה**. נשא עיניו: **הואל**. גדר של קושים: **הוא שדיין שערי צדך גיסא דהואל**. שעורין היו מושלכים מעצר לגדר והצבור היה לעצר השני: **ופרטיה לשפוטיה**. קרע שפתיו. והיא שניה צמומי הצבור שפתו שנפגמה^ה שלעולם הוא ניכר: **את גרמא ליה**. מדעת נתת השעורים שם שנחדתם על הצבורות מפני טורח הגדול והיציאה שהוטל עליו שישאלו אינו מטפל בו אלא שלשה חדשים וותנו לכהן: **לא יסיה**. קרי ציה לא יהיה: **ה"ג מוס לא יהיה צו אין לי אלא כו'**. אי כתב מוס ולא אלא נתינת מום ממש אבל עכשיו אמר מוס לאסור נתינת מוס ממש ואמר כל מוס לאסור גרמא: **במתני' חלה שנטמא**. אינה ראויה לכהן היום דהא צאכילה אסורה לעולם ובהסקה או לתמה לכלבו צי"ט אסור דאין מצערין קדשים טמאים מן העולם צי"ט ואפילו ע"י אכילת צהמה דקיי"ל^ה שאין שורפין קדשים צי"ט ולא תימא דוקא שריפה משום דהצערנה שלא לזורך היא דהא אין מדליקין בשמן שרפה צי"ט הצערה לזורך היא דהללקת נר צי"ט זורך אכילה היא ומותרת אפילו הכי בשמן שרפה לא והוא שמן תרומה שנטמאת גזרת הכתוב היא שאין קדשים טמאים מתצערים צי"ט דרחמנא אחשבה להצערתן דכתיב צאש ישרף (ויקרא י) הלכך מלאכה היא: **גב' ואם הניגלה לפני כלנצים**. וכשנחנבלה בשבת קאמר מדפליג רבי יהודה עלה ואמר אס לא היתה נבלה מע"ש אסורה לפי שאינה מן המוכן: **בצעלי חיים**. צהמה צריאה בין השמשות: **שמהו**. צי"ט: **שאסורים**. וכי שריא במסוכנת צין השמשות דדעמיה עליה להאכילה לכלנצים: **בצהמם קדשים**. שאסוריה צהנאה וטעונה והערכה אי נמי אין פודין קדשים להאכיל לכלנצים ואפילו למאן דאמר פודין צי"ט לא פסקי לה הלכך לא חויא: **אלא טעמא דקדשים**. כיון דיקא מתנני' לתמנייה דומיא דחלה על כרחך שמעינן מינה דדוקא בקדשים נקט ופרכינן אלא טעמא דקדשים צתמיה: **הא דחולין שריא**. לכלנצים ולא מתסרף משום מוקצה: **הניחא למר צריה דרז יוסף כו'**. איכא

דאמר מורה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין ^עדרבא דאמר מורה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין שפיר אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה רבי שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו שמוותרים מאי איכא למימר ה"תרגומה זעירי בבהמת קדשים דיקא נמי דקתני עליה ועל החלה שנטמאת מה חלה דקדישא אף בהמה דקדישא אלא טעמא דקדישא הא דחולין שריא הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה ר' שמעון אף בבעלי חיים שמתו שמוותרין שפיר אלא למר בר אמימר משמיה דרבא דאמר מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין מאי איכא למימר הכא במאי עסקינן יבמסוכנת ודברי הכל: **במתני' * אין נמנין על הבהמה לכתחלה ביו"ט אבל נמנין עליה מערב יום טוב ושוחטין ומחלקין ביניהם: גב' מאי אין נמנין אמר רב יהודה אמר שמואל י אין פוסקין דמים לכתחלה על הבהמה ביו"ט היכי עביד אמר רב מביא שתי בהמות ומעמידן**

הכי ”לֹא יֵאמָר אֶדָם לִחְבְּרוּ הָרִינִי עִמָּךְ בִּסְלַע הָרִינִי עִמָּךְ לִמְחָצָה וּלְשִׁלִּישׁ וּלְרִבְעִי: ” בוחנ'

למימר מתני' דיקא לאשמעינן דחולין שריא ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה: אלא למר צריה דאמימר. מני לא ר' יהודה ולא ר' שמעון: **הכא צמאי עסקין במסוכנת**. לעולם ר' שמעון היא ומתני' במסוכנת דשרי ר' שמעון צה ואמר מחמתין את הדלועין כו' הלכך טעמא דקדשים לא חיזנה הא דחולין שריא: **במתני' אין נמנין**. בגמ' מפרש מאי היא: אצל. שוחט הוא העבה בלא פסוק דמים ומחלקין אותה ציניהם ולמחר יפסוק להם דמיה: **גב' * אין פוסקין דמים**. דמקח וממכר בשבת וצי"ט אסור ^עו. בספר עזרא (תמיה יג.): **היכי עציז**. דקמני שוחט הוא ומחלקין ציניהן היכי עציז שידעו למחר כמה היתה שוה לפסוק דמיה: **מציא**. להם צי"ט שמי בהמות שוות ולאמר ראו שזו כוז ולמחר שמין את הגותרת: **הריני עמך**. נמנה על צהמה זו בטלעו והיינו כשמואל דלמר אין פוסקים לה דמים צי"ט:

הואיל ומבערה מיהא מן העולם. מוס' הרא"ש שבת כד: ד"ה מאי טעמא. T. דגורנין היכא דנהנה ממנה בשבת שריפה אטו היכא שאינו נהנה ממנה דאז אסור מן התורה. רש"י.

מסורת הש"ם

א) בכורות לג: [מנחתם ו: ט]
ב) [שם בבכורות לו. איתא יתן וכו"א בשאלותם פ' צא כי מר, ג]
ג) [שם בבכורות איתא אחד מוס ואחד כל מוס], ד) שבת קט: ט) [ג"ל דמניא], ו) לעיל ב: ו: ע"ש שבת קט: ע"ש, ו) פסחים ט: ט) שבת טה: ט) [דרב וכו"א שם] ובאמת י"ל דרבא וכן הונה שם, י) שבת קמח:, ט) [מוספי פ"ג], ט) [בכורות לג: ט]
ט) [שבת כז: כד:], ט) [נ"ע רש"י לקמן לו. ד"ה משום מקח וממכר, ט) [נ"ע רש"י שבת כד: ד"ה לא תקרא],

תורה אור השלם

1. ואיש כי יקריב ובה שלמים לז' לפלא גדר או לגדבה בדרך או בצאן תמים יקריה לרצון כל מום לא יקריה בו: ויקרא כב כא

גליון הש"ם

רש"י ד"ה אין פוסקין וכו'. ע"י רש"י לקמן דף לו ע"א ד"ה משום מקח וממכר: בא"ד בספר עזרא. כלשונא דש"ס סוכה דף לו ע"א וכן בשו"א וכו' וזהו נהמיה ח' וע"י סנה"ד דף גז ע"ב:

מוסף רש"י

אמר מום ואמר כל מום. כלומר מום לא היה בו מלי למיכתז ומכיו כל מום, לרבות כולם (מנחות טו), מחמתבין את הדלועין. המלשון ומיהו קמטן לאו למאכל צהמה קיימו אלא לאדם (שבת קנז) ולא אמרינן מקלין הן לבמה דמאכל אדם הן (שם קנח:) ולא אמרינן טרשא דלאו זורך הוא (וע"ל ב.), ואת הבהלה. שנתנבלה היום ויזן השמשות היתה עומדת לאדם ואפ"ה מתסכין (שבת קנז:) ואפ"פ שנתנבלה בשבת, דצין השמשות לא היתה עומדת לאכילת כלבים, אפילו הכי שרי, ולית לן מוקצה בשבת (וע"ל ב.). מודה היה ר' שמעון. דאע"ג דלמר מחמתבין הניגלה לפני הכלבים, הני מילי במסוכנת דדעמיה עליה מאתמול לכלבים, אצל מודה הוא בלעלי חיים, כלומר בצריאים שמהו שאסורין (שבת סח:),

מוסף תוספות

א. לפי שאין יכול ליהנות בשעת שריפה. מוס' שבת כד: ד"ה ולפי. ב. [דמאי שנת שמפן חולין שמוותר לשורפן ולהדליקן להנאות, דאטו תרומה לפי שיש מצוה בשריפתה מיגרע גרע. שם. ג. [ד]ראי עיקר שריפה אינו לשם הנאות אלא לשם מצוה בעלמא, אלא שלא הקפידה תורה אם נהנה ממנה אגב בייעוריה

כח א מיי פ"ב מהלכות יו"ט הלכה ג טור שו"ע א"ח סי' תלז סעיף ט ונטושי' י"ד סי' שז סעי' ג:

בב ב מיי פ"ב מה'ל' בכורות הלכה ח טוש"ע יו"ד סי' שיג סעיף ז:

ל ג מיי פ"ב מהלכות יו"ט הלכה טז טוש"ע א"ח סי' תקח סעיף ו: **קא ד ה** מיי שם: **לב ו** מיי שם טוש"ע שם:

לז ז ח מיי פ"ד מה'ל' יו"ט הלכה יט סמג לאין שם טוש"ע א"ח סי' תק סעיף ז:

רבינו חננאל

וכן רבה הוה חיף בעיז"ט, ואייתי ליה בכור לבקור, דלי רישיה וזוזא למומא, ואמר ליה ויל האידנא ותא למחר, אתא למחר, א"ל איך נפל ביה האי מומא, א"ל בכור חזי שיערי דרמו מאחורי דהוצא, הכניס ראשו בין הוצא לאכול שעורים, פרטיה כלומה חתך הקוץ שפתו, א"ל ודילמא את גרמת ליה, א"ל לא. ויגרמא דאסור מנא לן, דתניא מום לא יהיה בו, אין לי שלא יהיה בו מום, אבל אם יש בו מותר לאוכלו במומו, מניין שאסור לגרום לו מום, שלא יביא בצק ויתל באונו של גדי כדי שיבוא כלב ויטלטל, ת"ל כל מום לא יהיה בו מותר, מכאן שאסור לגרום לו. בוחנ' בהמה שמתה לא חיזנה ממקומה כר. משה זו סתם היא, וקתני לא חיזנה ממקומה, לימא תנן סתמא דלא כר' שמעון, דתנן מחמתבין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנהלה לפני הכלבים. ואמרינן אפילו חמא ר' שמעון, מתוחין בשפתה ביו"ט, ומודה ר' שמעון בשדחי בערב יו"ט בחיים ומתו ביו"ט שאסורין לטלטל. הניחא למר בר אמימר משמיה דרבא דאמר מורי ר' שמעון [בבעלי חיים שמתו שאסורין], אלא למ"ד חלוק היה ר' שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו ביו"ט. שמוותר לטלטל, וליהנות לפני הכלבים, מאי איכא למימר. הרגמא זעירי למשנתנו בבהמת קדשים שטעונה קבורה, ואסור להאכילה לכלבים, לפיכך לא חיזנה ממקומה. ואמרינן מתני' נמי דיקא דבהמת קדשים היא, דקתני עליה ועל החלה, עליה דומיא דחלה, מה חלה קדש אף בהמה קדש. ודייקינן מינה טעמא דהיא בהמת קדשים, הא בהמה דחולין שמתה ביו"ט מותר לטלטלה אליביה דר' שמעון, הניחא למ"ד חלוק היה ר' שמעון בבעלי חיים שמתו שמוותר לטלטל, אלא למ"ד מורי היה שאסורין מאי איכא למימר. ואיקיטמא במסוכנת מערב יו"ט

ומתה ביו"ט, רבינן דמסוכנת, מתה מאתמול היא א), ואפילו לר"י. ומתניתינן בבהמת קדשים, ולפיכך לא חיזנה. הא דחולין דברי הכל שרי לטלטלה. **מתני' * אין נמנין על הבהמה בתחילה ביו"ט כו'**. אוקמה רבה אין נמנין לפסוק דמים, אבל נמנין עליה ואומר זו כמו זו שמכרה מערב [יו"ט], ודמי אותה הבהמה יודעים, ושוחטים (מחלווקת) [ומחלווקת] בלא פסיקת דמים. תניא נמי הכי לא יאמר אדם לחבירו, הריני

^[1] נראה דל"ל דצינן דמסוכנת היתה מעיז"ט דעמיה עליה מאתמול וכו"ה ברי"ף כאן ע"ש